Señor(a)
JUEZ(A) DE LA REPÚBLICA (REPARTO)
Boyacá
E. S. D.

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE: **[COMPLETAR: nombre completo]**, C.C. **[COMPLETAR: número de cédula]**
ACCIONADA: Nuevo Horizonte
DERECHOS INVOCADOS: salud, vida digna, seguridad social, dignidad humana, mínimo vital

[COMPLETAR: nombre completo], mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. **[COMPLETAR: número de cédula]**, domiciliado(a) en Boyacá, actuando en nombre propio, respetuosamente presento ACCIÓN DE TUTELA contra Nuevo Horizonte, con fundamento en el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, para que se protejan mis derechos fundamentales a salud, vida digna, seguridad social, dignidad humana, mínimo vital, con base en los siguientes:

I. HECHOS

1. Soy afiliado al régimen contributivo de la EPS Nuevo Horizonte.
2. Tengo 76 años y he sido diagnosticado con cáncer de próstata, condición que requiere tratamiento oncológico activo.
3. Mi médico tratante me indicó someterme a sesiones de radioterapia, las cuales deben realizarse en un centro especializado ubicado fuera de mi municipio de residencia en Boyacá.
4. Para poder asistir a estas sesiones de radioterapia, requiero transporte desde mi domicilio hasta el centro de salud y un acompañante, debido a mi edad avanzada y las limitaciones físicas derivadas de mi condición oncológica.
5. Solicité formalmente a la EPS Nuevo Horizonte la autorización y cobertura del servicio de transporte y acompañante necesario para acceder a mi tratamiento de radioterapia oncológica.
6. La EPS Nuevo Horizonte respondió por escrito negando dicha solicitud, argumentando que no corresponde a su responsabilidad asumir estos servicios.
7. Ante la negativa de la EPS, no he podido iniciar ni continuar mi tratamiento de radioterapia, poniendo en riesgo mi salud y la efectividad del proceso terapéutico prescrito.

II. DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS

1. salud
2. vida digna
3. seguridad social
4. dignidad humana
5. mínimo vital

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Tengo derecho a la protección de mi salud, vida digna, seguridad social, dignidad humana y mínimo vital, consagrados en los artículos 11, 48, 49 y 86 de la Constitución Política de Colombia. La EPS Nuevo Horizonte vulneró estos derechos al negar el transporte y acompañante necesarios para mi tratamiento oncológico, pese a ser indispensable para garantizar mi acceso a la salud. Según el Decreto 2591 de 1991, procede la acción de tutela cuando se vulneran derechos fundamentales y no existe otro medio idóneo para su protección. Además, la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015 establece que el sistema debe garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud, incluyendo aquellos requeridos para tratamientos complejos como el oncológico. La Sentencia T-261 de 2017 establece que la EPS debe asumir el transporte cuando el procedimiento es indispensable para garantizar los derechos a la salud y la integridad, y su omisión pone en riesgo la vida o el estado de salud del paciente. La Sentencia T-487 de 2025 aborda específicamente la vulneración del derecho a la salud por falta de autorización de transporte y acompañamiento para tratamiento oncológico, confirmando que dicha negativa constituye una vulneración fundamental. La Sentencia T-011 de 2025 resalta que la edad avanzada y las dificultades de movilidad justifican la necesidad de cuidadores y trasladados médicos, lo cual coincide con mi situación como adulto mayor de 76 años con movilidad reducida. Finalmente, la Sentencia T-348 de 2025 reconoce expresamente la necesidad de financiar el transporte intermunicipal para tratamiento oncológico por cáncer de próstata, vinculándolo directamente al servicio solicitado y a la Ley de PBS, ordenando su financiación y suministro tantas veces como sea necesario.

IV. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicito respetuosamente al señor(a) juez(a):

1. Que se ordene a la EPS Nuevo Horizonte autorizar, financiar y proporcionar de manera inmediata el servicio de transporte (ida y vuelta) y acompañante necesario para que yo pueda asistir a todas las sesiones de radioterapia oncológica prescritas por mi médico tratante.
2. Que dicho servicio sea garantizado durante todo el duración del tratamiento, sin

interrupciones ni requisitos adicionales que dificulten su acceso.

3. Que se le indique a la EPS que cubra todos los costos asociados al transporte intermunicipal desde mi residencia en Boyacá hasta el centro de salud donde se brinde el servicio de radioterapia, incluyendo peajes, combustible y tiempo del acompañante.
4. Que se ordene la entrega efectiva del servicio dentro de las siguientes 48 horas hábiles contadas desde la notificación de esta tutela, bajo apercibimiento de sanciones por desacato.
5. Que, mientras se garantiza el transporte y acompañante, se ordene a la EPS facilitar cualquier gestión administrativa necesaria para que el tratamiento oncológico no sufra demoras ni interrupciones.

V. PRUEBAS Y ANEXOS

VI. JURAMENTO

Declaro bajo solemnidad de juramento que no he presentado previamente otra acción de tutela por los mismos hechos y con el mismo objeto de proteger mis derechos a la salud, vida digna, seguridad social, dignidad humana y mínimo vital vulnerados por la negativa de la EPS Nuevo Horizonte de autorizar el transporte y acompañante para mi tratamiento oncológico.

VII. NOTIFICACIONES

Accionante: dirección **[COMPLETAR: dirección]**, teléfono **[COMPLETAR: teléfono]**, correo electrónico **[COMPLETAR: correo electrónico]**.

Accionada: Nuevo Horizonte, en su dirección o correo de notificaciones judiciales **[COMPLETAR: dirección o correo de notificaciones judiciales de la EPS]**.

Atentamente,

_____

[COMPLETAR: nombre completo]
C.C. **[COMPLETAR: número de cédula]** de **[COMPLETAR: lugar de expedición]**
Teléfono: **[COMPLETAR: teléfono]**
Correo electrónico: **[COMPLETAR: correo electrónico]**